

Bản án số: 47/2025/HS-ST
Ngày 25-9-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 11 - TÂY NINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Thiều Thị Phương.

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Trần Việt Hùng;
- Ông Hoàng Văn Hữu.

- Thư ký phiên tòa: Bà **Bùi Thị Tây Hạ**, Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 11 - Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông **Nguyễn Văn Quốc** - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 11 - Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 62/2025/TLST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 68/2025/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Long K, sinh năm: 2004, tại Tây Ninh; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Khu phố T, phường B, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Huỳnh L và bà Nguyễn Thị Thanh T; bị cáo chưa có vợ, con : Tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 21/7/2025 cho đến ngày 21 tháng 11 năm 2025; có mặt.

- Bị hại:

+ Bà Lương Thị Kiêm P, sinh năm 1972 (đã chết); nơi cư trú: Ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (nay là ấp T, xã T, tỉnh Tây Ninh).

Người đại diện hợp pháp của người bị hại:

+ Ông Lương Văn P1, sinh năm 1974; nơi cư trú: Ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (nay là ấp T, xã T, tỉnh Tây Ninh) (có đơn xin xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 18 giờ 55 phút, ngày 18/5/2025, Nguyễn Long K không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe mô tô biển số 70B1-936.10 lưu thông từ hướng phường B, tỉnh Tây Ninh đi hướng xã T, tỉnh Tây Ninh. Khi đến đoạn đường nhựa tỉnh lộ 785 thuộc ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (nay là ấp T, xã T, tỉnh Tây Ninh) do muốn vượt 02 xe mô tô đang chạy cùng chiều phía trước nên K điều khiển xe mô tô vượt sang trái lần qua làn đường xe ô tô phần đường bên phải theo hướng đi của K dẫn đến xe mô tô do K điều khiển đụng vào bà Lương Thị Kiêm P, sinh năm 1972, đang đi bộ từ lề đường bên trái sang lề đường bên phải theo hướng đi của K. Hậu quả, bà P bị thương được đi đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh T và tử vong.

Phiếu xét nghiệm ngày 18/5/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh T đối với Nguyễn Long K thể hiện kết quả xét nghiệm: Âm tính với chất ma túy, không có nồng độ cồn trong máu.

Kết luận giám định số 910/KL-KTHS, ngày 31/5/2025 của Phòng K2 tỉnh Tây Ninh, kết luận: Mẫu máu ghi thu của Lương Thị K1 P gửi đến giám định không tìm thấy chất ma túy.

Kết luận giám định số 911/KL-KTHS, ngày 31/5/2025 của Phòng K2 tỉnh Tây Ninh, kết luận: Mẫu máu ghi thu của Lương Thị K1 P không có nồng độ cồn trong máu.

Kết luận giám định pháp y tử thi số 14/KLGĐTT-TTGĐYKPY, ngày 30/5/2025 của Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh T, kết luận nguyên nhân chết của bà Lương Thị Kiêm P: Vỡ gan, đa chấn thương.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T, Nguyễn Long K đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Long K đã bồi thường cho gia đình của bị hại bà Lương Thị Kiêm P số tiền 75.000.000 đồng. Người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu thưởng gì thêm.

Tại Bản cáo trạng số: 56/CT-VKSKV11 ngày 14/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11- Tây Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Long K về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11-Tây Ninh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Long K phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 Điều 51 và Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Long K với mức án từ 01(một) năm 06 (sáu) tháng đến 02 (hai) năm tù.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Long K tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại bà Lương Thị K1 P số tiền 75.000.000 đồng xong, không yêu cầu bị cáo K bồi thường gì thêm, nên ghi nhận.

- Đại diện cho gia đình bị hại vắng mặt đã có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt và có đơn bãi nại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Long K;

- Bị cáo Nguyễn Long K thừa nhận Cáo trạng truy tố là đúng với hành vi của bị cáo. Bị cáo không tranh luận tại phiên tòa.

- Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Long K: Bị cáo gửi lời xin lỗi đến bị hại và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm trở về với gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11- Tây Ninh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Hành vi của bị cáo thể hiện: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Long K đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, đã có đủ căn cứ xác định vào khoảng 19 giờ ngày 18/5/2025 tại đường nhựa tỉnh lộ 785 đoạn thuộc ấp T, xã T, tỉnh Tây Ninh, bị cáo Nguyễn Long K điều khiển xe mô tô biển số 70B1-936.10, không có giấy phép lái xe theo quy định, không chú ý quan sát phía trước, vượt xe không đảm bảo an toàn, lấn sang làn đường ô tô đụng vào bà P đang đứng trên làn đường ô tô để chờ qua đường phía trước, làm bà P tử vong do vỡ gan, đa chấn thương.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Long K đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

[3] Vụ án mang tính chất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo K đã vi phạm quy định về an toàn tham gia giao thông đường bộ được quy định khoản 1, khoản 28 Điều 9, Điều 13 và Điều 14 của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; Đã xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, đồng thời gây mất trật tự trị an tại địa phương. Nguyên nhân gây ra cái chết của bà P là do bị cáo, bị cáo chủ quan không quan sát kỹ khi vượt lên, lấn vào làn xe ô tô gây hậu quả nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra, cần xử bị cáo K mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, áp dụng hình phạt chính là hình phạt tù có thời hạn nhằm cách ly bị cáo K ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để có điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt sống có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

[4] Tuy nhiên khi quyết định hình phạt có xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

4.1 Tình tiết tăng nặng: Không có.

4.2 Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo đối với hành vi phạm tội của mình, tại phiên tòa bị cáo thừa nhận bị cáo chạy xe nhanh không làm chủ được tốc độ và không xử lý tình huống kịp, lấn làn xe do vậy đã đụng vào bà P đang chờ qua đường đúng phần đường quy định, hậu quả làm bà P tử vong, sau khi tai nạn xảy ra bị cáo đã bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại số tiền 75.000.000 đồng, gia đình bị hại có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, không yêu cầu bồi thường gì thêm; bị cáo không có tiền án, tiền sự; ngoài ra bị cáo có cha ruột có nhiều thành tích được tặng giấy khen tại địa phương, hoàn cảnh gia đình cha mẹ ly hôn; Nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 54 của Bộ luật Hình sự;

[5] Do đó Bản cáo trạng số: 56/CT-VKSKV11 ngày 14/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11- Tây Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Long K về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm.

[7] Xử lý vật chứng: đã xử lý xong

[8] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Long K phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Long K 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù tính từ ngày tuyên án về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

2. Về xử lý vật chứng: Đã xử lý xong

3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận đại diện gia đình bị hại ông Lương Văn P1 không yêu cầu bồi thường gì thêm.

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bị cáo Nguyễn Long K phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo Nguyễn Long K có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ông Lương Văn P1 đại diện gia đình bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

6. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- PKTNV- TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND khu vực 11 – Tây Ninh;
- Cơ quan THAHS CA tỉnh Tây Ninh;
- Phân trại tạm giam Khu vực VIII;
- THADS tỉnh Tây Ninh;
- Phòng PV 06 - Công an tỉnh Tây Ninh;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án.(L)

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Thiều Thị Phụng